

1529022-92.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

FRANKLIN PAULO DE CAMARGO DOS SANTOS

Vistos.

Controle - 1540/2021

FRANKLIN PAULO DE CAMARGO DOS SANTOS está sendo processado incurso no artigo 33 caput c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, nos termos da denúncia de fls. 56/58, segundo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, 1º andar - Sala 417-419 - Barra Funda

CEP: 01133-020 - São Paulo - SP

Telefone: (011) 2127-9047 - E-mail: sp24cr@tjsp.jus.br

1529022-92.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1529022-92.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

FRANKLIN PAULO DE CAMARGO DOS SANTOS

Vistos.

Controle - 1540/2021

FRANKLIN PAULO DE CAMARGO DOS SANTOS está sendo processado incurso no artigo 33 caput c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, nos termos da denúncia de fls. 56/58, segundo a qual "[...] no dia 30 de novembro de 2021, por volta das 7h40min, na Rua Ipê Roxo, próximo ao Colégio Ayrton Senna da Silva, Vargem Grande,

nesta capital, FRANKLIN PAULO DE CAMARGO DOS SANTOS, qualificado a fls. 16, trazia consigo, para fins de tráfico, 79,8g (setenta e nove gramas e oito decigramas) de fragmentos vegetais em que detectado o Tetraidrocanabinol (THC), principal psicoativo da maconha repartidos em 22 porções; 9,9g (nove gramas e nove decigramas) de material solidificado em 52 pedras contendo a substância cocaína (droga que em tal forma de apresentação é conhecida como crack); 26,7g (vinte e seis gramas e sete decigramas) de material sólido particulado contendo a substância cocaína repartidos em 88 invólucros, todas substâncias entorpecentes, que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10/11 e laudo de constatação de fls. 23/27. Segundo o apurado, policiais militares que haviam acabado de encerrar a ronda escolar tiveram sua atenção atraída por indivíduo que circulava pela rua da instituição de ensino em poder de uma pochete, de maneira que houvessem por bem o acompanhar e, quando ele virou uma esquina, deliberaram por sua abordagem. Em busca pessoal, constataram que a pochete em poder do detido continha os entorpecentes acima especificados e ainda R\$ 237,50 (duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) em dinheiro trocado. Em um primeiro momento, ao ser indagado sobre os fatos, o denunciado admitiu a traficância, acrescentando que completara o turno noturno e iria se encontrar com a pessoa que o sucederia para entregar os tóxicos remanescentes, porém, ao ser formalmente interrogado, negou a posse das drogas, alegando que o flagrante fora forjado pelos policiais [...].” A materialidade delitiva consta em auto de exibição e apreensão folhas 10/11; laudo de constatação provisória - folhas 23/27 e laudo químico toxicológico - folhas 80/83.

Superada a fase do artigo 55 da Lei 11.343/06, recebida a denúncia, citado o réu, a prova oral foi colhida, bem como interrogatórios, encerrando-se a instrução criminal. Debate ofertado pela acusação e defesa.

É o relatório. Passo a decidir.

É a síntese do necessário e passo a decidir.

O pedido condenatório é parcialmente procedente.

A prova oral consubstancia-se em depoimentos alusivos a ações policiais praticadas com legalidade, pautando-se os agentes em isenção e transparência, atributos que conferem amplo acolhimento ao teor da prova, amplamente convergente à materialidade delitiva.

Nesse sentido, os policiais militares Cleyton Lino Granato e Felipe Augusto Kruger narraram serem os responsáveis pela ronda escolar e, finalizando-a, ao fazerem o percurso pela Avenida da citada escola, a uma distância de trezentos a quatrocentos metros, tiveram suas atenções voltadas para o réu que caminhava na via pública e, apesar da temperatura ambiental quente, trajava um moletom com capuz e, na cintura, era visualizado um volume. Por isso, deliberaram pela abordagem e constataram que no interior da bolsa trazida pelo réu estavam as drogas descritas na denúncia. Naquele momento, o réu admitia aos policiais que estivera praticando a traficância durante a noite, trazendo aquelas, também, com igual finalidade.

A versão expõe legítima atuação policial, rechaçado comportamento, sequer indiciário, de arbitrariedade ou vingança pelos agentes da lei, senão, a isenção que os moveu ao estrito cumprimento do dever legal.

As palavras policiais não podem ser acolhidas, exclusivamente, pela função policial, antes, porém, impondo-se ao juiz valorá-las, segundo contexto de prova no qual se inserem e, diante da presunção relativa de veracidade, atentando-se a qualquer indício de mácula que, na espécie, não se vislumbra, senão, referirem-se aos fatos com apego à verdade.

Mais se reforça o entendimento acima em razão da confissão judicial, ao admitir o réu que teria uma dívida com o traficante e, como só pudesse efetuar o pagamento parcial, fora ameaçado a levar as drogas para terceiro, caso contrário, aquele entraria na sua casa.

Afasta-se, porém, a causa especial de aumento de pena relativa à proximidade de estabelecimento de ensino porque em suas narrativas os policiais foram claros ao mencionarem a passagem do réu por local distante da escola, aproximadamente, quinhentos metros, sem que houvesse indício de relação entre a traficância

perpetrada pelo réu e a frequência escolar.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno DIEGO SILVA LAMEU incurso no artigo 33 caput da Lei 11.343/06, afastada a causa especial de aumento prevista no artigo 40 inciso III da Lei 11.343/06.

Passo a dosar a pena -

Atenta às diretrizes do artigo 42 da Lei 11.343/06 e referência ao artigo 59 do Código Penal fixo a pena base em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa fixada no piso legal, justificada a elevação da pena base em razão de antecedente criminal consistente na condenação por crime de receptação - 5ª Vara Criminal - folhas 36/38.

É reincidente, antes condenado por roubo majorado pelo concurso de agentes (29ª Vara Criminal - trânsito em julgado em 17/07/2020, resultando no acréscimo de fração de 1/6 à pena retro, em 06 anos 09 meses e 20 dias de reclusão e 625 dias multa fixada no piso legal.

Em razão da confissão, enquanto atenuante genérica, reduz-se a pena retro de fração de 1/6, resultando, ao final, em 05 anos e 08 meses e 01 dia de reclusão e 521 dias multa fixada no piso legal.

Dedicando-se o réu a atividades criminosas, consoante fundamentos para elevação da pena base, resta afastado o reconhecimento do crime privilegiado - artigo 33 parágrafo 4º da Lei 11.343/06.

A pena será cumprida em regime inicial fechado por se mostrar adequado frente aos fundamentos que lancei para elevação da pena base, mostrando-se o réu de conduta perigosa ao convívio social, no qual permeia com silenciosa violência, acima de qualquer suspeita, impondo-se maior rigor à aferição de mérito à progressão de regime prisional.

Mantenho a prisão cautelar por ser medida excepcional e singular a conter nocivo convívio social, como acima exposto, servindo a liberdade, ainda, para reiterar crimes e, diante de todo o exposto, expressando concreta afeição ao caos vivenciado nesta capital diante da incontida disseminação das drogas e, portanto, sendo-lhe a liberdade comprometedor a ordem pública.

Declaro o perdimento do valor apreendido - R\$237,50 - em favor da União.

Oficie-se comunicando o teor da reprimenda.

Expeça-se guia de recolhimento provisório.

Oficie-se para incineração das drogas.

P.R.I.C.

São Paulo, 24 de março de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga

Juíza de Direito